



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

28 בינואר 2026

1928

י' בשבט התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק השמות (תיקון מס' 9) (שם מאימוץ של קטין שהוריהו נפטר), התשפ"ו-2026 1044

הצעת חוק השמות (תיקון מס' 9) (שם מאימוץ של קטין שהורו נפטרו), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 5

1. בחוק השמות, התשט"ז-1956¹, בסעיף 5 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "קטין שאומץ על פי הוראות סעיף (1) ו-(2) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ)" יבוא "קטין שאחד מהוריו או שניהם נפטרו ואומץ לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981² (להלן – חוק האימוץ), על ידי קרוב משפחה של הקטין או בן זוגו של הורה", אחרי "הוריו מולידיו" יבוא "שנפטרו", אחרי "הורה מולידיו" יבוא "שנפטרו", המילים "ביקש המאמץ אחרת או" – יימחקו, והסיפה החל במילים "סעיף קטן זה לא יחול" – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

אימוץ על כל המשתמע מכך, ובשל כך יש למנוע מצבים שבהם שאלת רישום שמות ההורים ושם משפחת הקטין, במרשם האוכלוסין, בעקבות האימוץ כאמור, תמנע ממשפחות לנקוט דרך של אימוץ.

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה למצבים שבהם ראוי לשמר את זיכרונם של הוריו המולידים של קטין שהתייתם, באמצעות שמירה על שמות ההורים ושם משפחתם במרשם האוכלוסין. זאת, בייחוד לנוכח התייתמותם של קטינים רבים מהוריהם, בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והפעולות המלחמתיות שבאו בעקבותיה.

יצוין כי העדר היכולת לשמר את פרטי הורי הקטין שנפטרו במקרים הנוספים כאמור, בפרטי מרשם האוכלוסין, מהווה כיום כחסם בפני אימוצם של קטינים במצבים אלה. זאת בשל הידיעה כי עם אימוצם יימחקו פרטי ההורים ושם משפחתם מרישומיהם של הקטינים באופן העלול לפגוע בזכרם של הנפטרים.

חסם זה רלוונטי במיוחד בימים אלה, כשנתיים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית כאמור, כאשר משפחות המגדלות קטינים שהתייתמו משני הוריהם נמצאות בהתלבטות בנוגע לאפשרות לאמצם, וזאת באופן שאינו תואם את טובת הקטינים.

סעיף 1 לפסקה (1)

מוצע להשמיט את ההתניות הקיימות כיום בסעיף 5(ב) לחוק השמות, אשר מצמצמות את האפשרות לשימור רישום שמות ההורים המולידים ושם המשפחה למקרים מסוימים של מאמץ יחיד בלבד, כך שיהיה ניתן לשמר גם את רישומם של שמות שני הורים שנפטרו גם במקרה של אימוץ שנעשה על ידי בני זוג שהם קרובי משפחה של הקטין. כמו כן, מוצע להבהיר כי הנורמה לעניין שימור שמות ההורים המולידים לאחר האימוץ, תחול רק במקרים שבהם האימוץ נעשה בשל פטירת הורים, בשונה מאימוצים אחרים שנעשים בשל חוסר מסוגלות הורית.

כללי בהתאם להוראה הקבועה בסעיף 5(א) לחוק השמות, התשט"ז-1956 (להלן – החוק), עם אימוצו של קטין משתנים שם משפחתו ושם הוריו במרשם האוכלוסין, באופן שמשקף את המציאות החדשה שנוצרה בעקבות האימוץ, וזולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ קביעה אחרת. כלומר – אם בית המשפט לא קבע אחרת, הקטין המאומץ מקבל את שם משפחת מאמציו, ובשמות הוריו במרשם האוכלוסין נרשמים שמות הוריו המאמצים.

סעיף 5(ב) לחוק מסדיר את קביעתם של השמות במרשם האוכלוסין במקרים ייחודיים של אימוץ על ידי מאמץ יחיד, לפי הוראות סעיף 1(3) או (2) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ). סעיף זה חל במצבים שבהם אחד מהורי הקטין נפטר והמאמץ היחיד הוא בן זוגו של ההורה שנותר בחיים, או אם שני הורי הקטין נפטרו והמאמץ היחיד הוא קרוב משפחתו של הקטין ואינו נשוי. במצבים כאמור, הקטין שאומץ ממשיך לשאת, לצד שם המשפחה החדש, את שם משפחת הוריו מולידיו, וכן בפרט הרישום במרשם האוכלוסין נותר שמו של ההורה מולידו, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת מטעמים של טובת הילד.

לנוכח האמור, החוק, בנוסחו כיום, אינו נותן מענה למצב שבו שני הוריו של קטין נפטרו והקטין מאומץ על ידי בני זוג שהם קרובי משפחתו, וכן למקרים שבהם הקטין אומץ על ידי מי שאינו קרוב משפחתו.

יצוין כי הרציונל העומד בבסיס ההסדר הקיים – שלפיו במצבים של אימוץ בתוך המשפחה בשל פטירת אחד מההורים, נשמר שםם של ההורים המולידים במרשם האוכלוסין, באופן המשמר את זיכרונם כחלק מזהותו של הקטין ומסיפור חייו וחי המשפחה שאימצה אותו – מתקיים גם במצבים שבהם הקטין נותר בלא הורה כלל ומאומץ על ידי בני זוג שהם קרובי משפחתו.

לעניין זה, יובהר כי קיימת חשיבות רבה בבניית מסגרת משפחתית יציבה בעבור אותם קטינים, בדרך של

¹ ס"ח התשט"ז, עמ' 94.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

”ג) קטין כאמור בסעיף קטן (ב) שאומץ לפי חוק האימוץ על ידי מי שאינו קרוב משפחה של הקטין או בן זוגו של הורה, יקבע בית המשפט בצו האימוץ אם יישא הקטין נוסף על שם משפחת מאמצו את שם משפחת הוריו מולידיו שנפטרו ואם יירשם כשם הורה בפרט הרישום במרשם האוכלוסין שם הורה מולידו שנפטר, וזאת לאחר ששקל בית המשפט את טובת הילד בהחלטתו כאמור.”

ד ב ר י ה ס ב ר

וּשֶׁם מִשְׁפָּחָתָם, וּבֵית הַמִּשְׁפָּט יִקְבֶּעַ אִם יֵשׁ לִשְׁמֹר אֶת שֵׁם הַמִּשְׁפָּחָה וּשְׁמוֹת הַהוֹרִים כְּאִמּוֹר בְּהִתְאֵם לְטוֹבַת הַיֶּלֶד.

יצוין כי כאשר האימוץ מתבצע על ידי קרוב משפחה של הקטין, מורשתו של הקטין ובכלל זה זהות הוריו המולידים, מהווה, בדרך כלל, חלק מהסיפור המשפחתי הכולל של הקטין וכן של המאמצים בהיותם קרובי משפחה של ההורים שנפטרו. לפיכך, במצבים אלה, שימור פרטי ההורים המולידים ושם משפחתם מהווה ברירת מחדל טבעית. לעומת זאת, במקרים החריגים שבהם הקטין מאומץ על ידי מי שאינם קרובי משפחתו, לא מתקיים בהכרח הסיפור המשפחתי המשותף, ולכן נדרש בירור פרטני של נסיבות העניין.

בהתאם לכך מוצע כי לא תיקבע ברירת מחדל של שימור פרטי ההורים ושם המשפחה לגבי קטין שאחד מהוריו או שניהם נפטרו ואשר מאומץ על ידי מי שאינו קרוב משפחתו ואינו בן זוגו של ההורה שנותר בחיים. במקרים אלה, מוצע כי בית המשפט יידרש לבחון, בכל מקרה ומקרה, את שאלת שימור הפרטים האמורים במרשם האוכלוסין בהתאם לטובת הקטין. במסגרת הקביעה אם לשמור את פרטי ההורים המולידים ושם המשפחה יתחשב בית המשפט, בין השאר, בגילו של הקטין, בצרכיו, ברצונותיו וכן בקיומה של היכרות מוקדמת בין המאמצים לבין ההורים שנפטרו.

השפעת החוק המוצע על זכויות ילדים

הצעת חוק זו צפויה לקדם את טובתם של קטינים שהתייתמו משני הוריהם, בכך שהיא תאפשר את אימוצם, לרבות על ידי בני זוג, בלי שתופגע האפשרות לשמר את זהותם האישית והמשפחתית. כמו כן, התיקון המוצע יסיר חסמים נורמטיביים להליכי אימוץ, כדוגמת חששם של בני זוג שהם קרובי משפחה של הקטין לאמצו עקב פגיעה אפשרית בזיכרונם של ההורים שנפטרו ובסיפור המשפחתי הכולל, ובכך יפחית את ההתלבטות בנוגע לאימוצם של קטינים אלה, באופן המקדם את טובתם.

נוסף על כך, על פי הנוסח כיום, סטייה מברירת המחדל של רישום שמות ההורה שנפטר יכולה להיעשות "אם ביקש המאמץ אחרת" או "אם הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים של טובת הילד". עם זאת, בפועל, וכן לפי הוראות חוק האימוץ, כל החלטה כפופה לטובת המאומץ (סעיף 1(ב) לחוק האימוץ), ומגיל 9 גם לרצון המאומץ (סעיף 7 לחוק האימוץ). לפיכך מוצע למחוק את המילים "זולת אם ביקש המאמץ אחרת" ולהותיר על כנה את סמכות בית המשפט לשקול סטייה מברירת המחדל אם מצא שנכון לעשות זאת בהתאם לטובתו של הקטין. יובהר כי הבחינה מה היא טובתו של קטין המועמד לאימוץ מגלמת בתוכה בחינה רחבה של רצון המאומץ, עמדת המאמץ וטובת המאומץ בראייה ארוכת טווח על פי תונוני האישיים וצרכיו.

עוד מוצע למחוק את הסיפה של סעיף 5(ב) לחוק השמות, הקובעת כי "סעיף קטן זה לא יחול אם ניתן צו האימוץ על פי הוראות סעיף 25(2) לחוק האימוץ", מאחר שהתיקון המוצע מייתר זאת.

סעיף 25(2) לחוק האימוץ מסמיך את בית המשפט, אם הוא נוכח שהדבר יהיה לטובת המאומץ ובהתקיים נסיבות מיוחדות, לאפשר אימוץ על ידי מאמץ יחיד לפי סעיף 2(3) לחוק האימוץ אף אם הורי הקטין לא נפטרו או שאין קרבה משפחתית בין המאמץ היחיד לקטין. ואולם, מאחר שההסדר המוצע בסעיף 5(ב) לחוק השמות מוגבל למקרים שבהם אחד מהורי הקטין או שניהם נפטרו וכאשר האימוץ נעשה על ידי קרוב משפחה של הקטין או על ידי בן זוגו של הורה של הקטין, אין בהוראה האמורה כדי להשפיע על תחולת ההסדר המוצע לעניין רישום שמות ההורים המולידים.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג) אשר ייתן מענה למקרה חריג שבו אחד מהורי הקטין או שניהם נפטרו והוא מאומץ על ידי אדם שאינו קרוב משפחתו ואינו בן זוגו של ההורה שנותר בחיים. במצב דברים זה מוצע כי לא תתקיים ברירת המחדל של שמירת שמות ההורה או ההורים שנפטרו

